

1500587-12.2019.8.26.0024
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA
Comarca: Andradina
Foro: Foro de Andradina
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 30/11/2022

... maior e podia dirigir, e que no dia do roubo, subiu em cima da árvore e notou que Mazin estava saindo no sentido da sua caminhonete. Sustentou que desceu pelo telhado da casa, no qual iniciou o roubo dizendo "Perdeu! Perdeu!", logo, a mulher entrou correndo para dentro da casa e trancou, portanto, desistiu de adquirir o dinheiro. Mencionou que colocou com a ajuda dos outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Andradina
Foro de Andradina
1ª Vara
Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500587-12.2019.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500587-12.2019.8.26.0024
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2613930 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221/2019 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 2104221 - DEL.INV.GER. ANDRADINA, 459/19/100 - DEL.INV.GER. ANDRADINA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
A APURAR e outro
Réu Preso
Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra JONATHAN DE SOUZA OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II; art. 157, § 2º, incisos II, V e VI, e §2º-A, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, todos na forma do artigo 29 e 69 do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 09 de abril de 2019, momentos antes das 21h25min, em local incerto, porém nesta cidade e comarca de Andradina, concorreu para corromper menores de 18 anos, os adolescentes Higor da Silva Mota Lopes e Kaue Ribeiro da Silva.

Consta, ainda, na denúncia que no mesmo dia dos fatos supramencionados, por volta das 21h25min, na residência situada na Rua Ângelo Modesto, 19, Centro, nesta cidade e comarca de Andradina, mediante concurso de agentes com os adolescentes Higor da Silva Mota Lopes e Kaue Ribeiro da Silva, com unidade de desígnios e propósitos, mediante emprego de arma de fogo e uma faca (arma branca), tentou subtrair coisa móvel alheia, para eles, mediante grave ameaça à pessoa de Maria de Lourdes Lima Mazin.

Consta, por fim, na denúncia que no mesmo dia, horário e local dos fatos supramencionados, mediante concurso de agentes com os adolescentes Higor da Silva Mota Lopes e Kaue Ribeiro da Silva, com unidade de desígnios e propósitos, mediante emprego de arma de fogo e uma faca (arma branca), mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, subtraíram coisa móvel alheia, para eles, mediante grave ameaça e violência à pessoa de Eder Mazin, consistente em uma caminhonete Toyota Hilux, placas FVY-4260, sendo que, da violência empregada, não consumou a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.

A exordial acusatória narrou que:

"Segundo se apurou, no dia dos fatos, JONATHAN, juntamente com os adolescentes HIGOR e KAUE, se corromperam para efetuar o roubo na residência da vítima, inclusive indicando JONATHAN, o único maior de idade, para conduzir o veículo que pretendia subtrair. HIGOR portava uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 32, e JONATHAN uma faca. Definida a empreitada criminoso, os 03 indivíduos se dirigiram até a residência da vítima e ficaram aguardando em cima de uma árvore. Ao notarem que EDER se dirigia até sua caminhonete (Toyota Hilux, placas FVY 4260) desceram pelo telhado da casa e anunciaram o assalto, ocasião em que HIGOR disse: "Perdeu, perdeu". Nesse momento, MARIA, esposa de EDER, correu para o interior do imóvel e se trancou, de modo que os indivíduos não conseguiram adentrar para efetuar a subtração. Todavia, colocaram EDER no interior do veículo no banco de trás, restringindo sua liberdade, e saíram da residência, sendo que JONATHAN estava na condução do veículo, KAUE no banco da frente e HIAGO atrás junto com a vítima. Poucos metros após, EDER tentou abrir a porta, desferindo um soco em HIGOR, ocasião em que o adolescente imediatamente efetuou um disparo de arma de fogo em face da vítima, que caiu da caminhonete. Em seguida, deixaram o veículo no bairro Paranópolis e se esconderam em meio ao matagal, permanecendo até a 01h da madrugada. Após, se evadiram."

A denúncia foi recebida em 20.11.2021 (fls. 291/293), determinada a citação.

O acusado, regulamente citado (fls. 315), ofertou defesa preliminar (fls. 331).

Após a análise da peça defensiva, afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 334/336).

Sendo designada audiência de instrução, debates e julgamentos, realizada de maneira semi-presencial diante das diversas providências para redução da disseminação do novo Coronavírus Covid 19, conforme Provimento nº 2.556/2020.

Produzida a prova oral, com as declarações das vítimas e a oitiva das testemunhas. Ato contínuo, o acusado interrogado, por meio de sistema de gravação audiovisual,

em audiência realizada por videoconferência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020.

As partes ofertaram alegações finais.

O órgão ministerial rogou pela condenação do acusado, nos termos da exordial.

A Defesa postulou pela absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares a serem decididas, bem como verifico que o processo seguiu seu curso regular, sem nulidades a serem declaradas. Portanto, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudo pericial do local (fls. 41/43), laudo pericial do veículo (fls. 44/47), relatório final (fls. 209/213), laudo de lesão corporal (fls. 74/75) bem como pela prova oral produzida em juízo.

PROVA ORAL

Em declarações (fls. 59), a vítima Eder Mazin declarou que estava em sua residência, na área da frente junto com a esposa, e no momento em que foi em direção a caminhonete, três rapazes pularam o muro, no qual dois deles estavam com touca que cobria todo o rosto, e o outro indivíduo com tipo um cachecol enrolado no contorno do rosto, porém o rosto estava livre e ele estava com uma arma de fogo. Narrou que todos pularam o muro e gritaram "Perdeu! Perdeu!", nesse momento a sua esposa correu para dentro da casa e trancou a porta. Asseverou que os rapazes colocaram ele no banco de trás da caminhonete, e saíram com ele dirigindo a caminhonete, sendo que um deles ficou no banco de trás junto com ele e estava com uma faca e uma touca, que cobria toda a cabeça. Relatou que os outros dois estavam na parte da frente, sendo o que estava no banco do passageiro, que estava com a arma e com o rosto de fora, e o outro indivíduo, estava de touca, com um "soco inglês". Mencionou que após alguns metros, abriu a porta e pulou, no momento em que alvejaram com a arma de fogo nas suas costas e que durante o caminho, os rapazes comentaram que iam levar ele para um sítio. Revelou que não tem nenhum cofre na sua residência, e sim no seu escritório. Em juízo reiterou as informações prestadas e acrescentou que a bala atingiu sua coluna, deixando-o paralisado. Discorreu que não sabe ao certo quem foi o autor do tiro em vista de estar todos encapuzados. Asseverou que rogou aos averiguados que levassem a caminhonete e o deixassem, contudo, obrigaram-no a ir também.

Em declarações (fls. 62), a vítima Maria de Lourdes Lima Mazin relatou que estava em sua residência, na área da frente com seu marido Eder, se preparando para sair, no momento em que Eder foi em direção a caminhonete e ela fechava a porta, observou dois rapazes pulando o muro, no qual um cobria todo o rosto e o outro estava com tipo um cachecol enrolado no contorno do rosto, porém com a face livre. Assinalou que o último, estava com uma arma de fogo, o qual todos pularam o muro e gritaram "Perdeu! Perdeu!", e nesse momento correu para dentro da casa e trancou a porta. Descreveu que ouviu eles saindo com a caminhonete, sendo que ela ligou rapidamente para o sobrinho, que veio socorrer. Em juízo, reiterou as informações prestadas e acrescentou que os indivíduos estavam em 03 (três) homens.

O menor H. da S. M. L., em termos de declarações (fls. 57), declarou que um homem, em que não sabia o nome, foi na sua residência e convidou a trabalhar para "arrancar" uma grama seca no terreno do Eder Mazin. Narrou que havia mais um homem, no qual comentou que tinha um cofre na casa do Eder com vinte mil reais e levou em consideração a informação, no qual chamou dois amigos para roubar o dinheiro. Asseverou que chamou o amigo K., seu cunhado e Jhonatan, visto que ele era maior e podia dirigir, e que no dia do roubo, subiu em cima da árvore e notou que Mazin estava saindo no sentido da sua caminhonete. Sustentou que desceu pelo telhado da casa, no qual iniciou o roubo dizendo "Perdeu! Perdeu!", logo, a mulher entrou correndo para dentro da casa e trancou, portanto, desistiu de adquirir o dinheiro. Mencionou que colocou com a ajuda dos outros o Eder na caminhonete, no banco de trás, e não muito distante dali, Mazin tentou abrir a porta, no qual o Eder me deu

um soco e dei um tiro nele, caiu da caminhonete. Garantiu que estava sem máscara, sentado com ele no banco de trás, sendo que K. e Jhonatan estavam com máscara, em que tinham uma arma tipo pistola calibre 32 e uma faca, posto que K. estava com a faca. Relatou que deixaram o veículo no bairro de Paranópolis, no qual foram pelo meio do mato e ficaram escondidos até, aproximadamente, uma hora da manhã. Assinalou que comprou a arma em Castilho/SP, porém não tem a intenção de proferir o nome, e não sabe dizer aonde está, visto que jogou em local incerto. Em juízo, alterou seu depoimento, afirmando que em solo policial seu depoimento foi dado sob coação, que não participou do crime pois, na data dos fatos, estava em uma pizzaria junto do outro adolescente K., quando viu o averiguado passando de carro com a mãe, por isso, tem certeza de que nenhum deles cometeram o crime à eles imputado. O menor K. R. da S., (fls. 166), relatou que reconheceu nas fotos exibidas as pessoas de H. da S. M. L., que era amigo de infância e namorado da sua irmã, e o Jhonatan de Souza Oliveira, todavia, apenas o conhece de vista, dado que não tem nenhuma amizade com ele. Asseverou que não possui nenhuma relação com o roubo que ocorreu na residência do Eder Mazin e que tudo que os outros disseram, não é real. Informou que nunca conversou com o Jhonatan e não teve nenhum envolvimento com o roubo na residência do Eder. Em juízo, reiterou as informações prestadas e acrescentou que em sua residência não foi encontrado nenhum objeto relacionado ao crime.

A testemunha (fls. 19), Cristiano Donegati policial militar declarou que foi acionado via Compom para comparecer na residência da vítima, assim que chegou, foi comunicado que Eder e Maria estavam do lado de fora, no qual três indivíduos entraram na casa, acreditam que pelo muro, e rapidamente abordaram Eder, colocando ele na sua caminhonete de placa BYJ-0719, ao mesmo tempo que Maria se trancou dentro de casa, ligando pedindo ajuda. Narrou que após alguns metros, perto da curva da Exposição, não sendo capaz de abrir a porta da caminhonete, Eder decidiu abrir a janela e durante esse momento, foi impactado pelo disparo de arma de fogo. Assinalou que logo que chegaram ao local, Eder tinha sido acudido até o pronto socorro, e no PS, disse o mesmo ponto de vista, assim como sua esposa. Mencionou que a esposa de Mazin se lembra de visualizar dois homens, porém Eder disse que eram três indivíduos, dois com arma de fogo e um com uma faca. Em juízo, reiterou as informações prestadas.

A testemunha Marcelo Oliveira Dias (fls. 142), investigador de polícia relatou que foi na casa de H. da S. M. L., na Rua Vinte e Cinco, nº 80, Nova Canaã, todavia, não tinha ninguém no local. Informou que realizou diligências com o objetivo de achar H., porém não foi localizado e referente ao celular da vítima, H. relatou que jogou o celular em um local desconhecido e as roupas usadas foram queimadas. Em juízo, reiterou as informações prestadas e acrescentou que estava presente durante o interrogatório do adolescente H., quando este confirmou que, junto do averiguado, planejaram invadir a casa da vítima porque descobriu que ali havia um cofre com R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

A testemunha Raoni Manoel Spetic da Selva, delegado de polícia, em juízo, afirmou que através de investigação surgiu o nome de 02 (dois) indivíduos menores de idade e outros (02) adultos, sendo que um deles foi descartado. Acrescentou que foi ouvir o averiguado na penitenciária e este afirmou que foi convidado pelos adolescentes para a prática do crime, contudo, os adolescentes afirmaram que quem convidou foi o acusado. Afirmou que na casa do averiguado foi encontrada uma toca, da qual o réu declarou que é utilizada para trabalho, sendo que a touca utilizada no crime foi descartada, porém, as vítimas identificaram a touca como aquela usada por um dos agentes. Asseverou que em investigação, o averiguado confessou sua participação no crime, contudo, negou a autoria do tiro, sendo que sua participação seria apenas em dirigir o carro.

No interrogatório (fls. 143/144), o réu esclareceu que H. da S. M. L. e K. R. da S., estavam na rua de casa conversando, no momento em que o convidaram para efetuar um roubo na residência do Eder Mazin, visto que sabia dirigir, em que dariam em troca uma parte do dinheiro. Declarou que subiram por uma árvore, pularam do muro pelo telhado, no momento em que o Mazin estava indo em sentido à caminhonete, e assim que manifestaram o roubo, a mulher dele se trancou no interior da casa.

Assinalou que colocaram o Eder na caminhonete, no banco de trás, sendo que dirigia a caminhonete e estava com uma faca, ao mesmo tempo que K. ou H. tinha um soco inglês, que era seu e uma arma de fogo, prateada, calibre 32, em que ficou com um dos dois. Descreveu que após saírem, por volta de uns três quarteirões, escutou um barulho de tiro, no qual não sabe quem deu o disparo, sendo possível o K. ou o H. Alegou que estava de touca e depois de usar, jogou fora, portanto, a touca que acharam não era dele e acerca das roupas, a blusa estava na sua residência e a bermuda, possivelmente, estava recolhida no CDP em Nova Independência/SP. Narrou que como não conseguiram pegar o dinheiro da casa, levaram o veículo, porém, desistiram da ideia por conta que seria chamativo demais e um dos dois menores queriam levar Eder para um sítio. Informou que não sabe com quem ficou o celular, todavia, um deles levou, visto que não estava com ele, e não sabe também com quem ficou a arma e ficaram escondidos no mato por um tempo considerável, visto que chegou em casa às três horas da manhã. Em juízo, reiterou as informações prestadas, contudo, afirmou que não sabe o nome dos dois adolescentes que participaram com ele do assalto, mas que tem certeza que trata-se de menores de idade. Acrescentou que não foi o autor do disparo e que não sabe quem foi o autor. Afirmou que se o autor não tivesse fugido e, conseqüentemente, sido baleado, o plano do grupo era deixá-lo na estrada e levar a caminhonete para a cidade de Três Lagoas- MS. Discorreu que no dia dos fatos estava na rua fazendo uso de drogas e álcool quando foi abordado por dois adolescentes, que convidaram-no para praticar o crime.

FATO TÍPICO:

I - Do latrocínio tentado em face da vítima Eder (art. 157, § 3º c.c. Art. 14, II, do CP)

Com efeito, responde por tentativa de latrocínio, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo consumado. Basta estar comprovado que o agente agiu com dolo de matar para subtrair, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumou o evento morte.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "(...) embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente" [Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 8/5/2013]; "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitativa, o agente tenha atentado contra a vida da vítima, com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] 4. Agravo regimental não provido" [AgRg no HC n.429.657/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 16/4/2018].

Por sua vez, em razão da teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.

Ademais, o acusado confessou que possuía conhecimento quanto a posse de arma por um dos agentes do delito, portanto, no caso concreto, fica evidente que o impetrante havia contribuído ativamente para o cometimento do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas com os demais, exercendo pleno domínio do fato e assumindo o risco de que um resultado mais grave viesse a ocorrer.

Esse, aliás, é o entendimento do E. STF, o qual assevera que "Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevivendo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância" (STF, 1º Turma, RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j.21/02/2017). Inviável, neste ponto, a desclassificação em razão de cooperação dolosamente distinta ou, vez que estamos diante de coautoria, de participação de menor importância.

Por fim, e não menos importante, o art. 29 do Código Penal prevê que:

"Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade."

Portanto, a condenação é medida de rigor.

II- Do roubo circunstanciado tentado contra a vítima Maria (artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, I do Código Penal)

A denúncia narrou a prática de roubo próprio, com a causa de aumento de pena do concurso de agentes, mediante emprego de arma branca e arma de fogo com restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, II, V e VII e § 2º-A, I do Código Penal). De proêmio, observo que a capitulação feita pelo Ministério Público diverge dos fatos narrados na denúncia, sendo possível presumir erro material, já que capitulado o inciso VI, que tipifica a subtração de substâncias explosivas, o que não se configurou, mas sim, o emprego de arma branca, conforme inciso VII, sendo necessária, portanto, a devida correção.

Cumprе salientar que o erro na capitulação ofertada pelo Órgão Ministerial não acarreta nulidade ao trâmite processual, tendo em vista que o denunciado se defende dos fatos a que lhe são imputados e não da capitulação.

Pois bem.

A autoria é certa. A materialidade, igualmente, conforme citação anterior.

Dos relatos dos ofendidos, extrai-se que o acusado, na posse de arma branca (faca), ingressara no imóvel e, junto dos adolescentes, anunciara o assalto, que não se concretizou devido à fuga da vítima para dentro o imóvel onde se trancou, e após isso, os agentes se evadiram do local levando a outra vítima.

Dessa forma, o delito praticado pelo acusado em relação à vítima Maria de Lourdes não restou consumado por circunstância alheia à vontade dele, pois, após a conduta ameaçadora com a arma branca e arma de fogo, a vítima se escondeu.

Em interrogatório durante a fase policial e em juízo, o acusado confessou que estava na posse de uma faca, e que um dos adolescentes estava em posse de arma de fogo, o que condiz com as declarações ofertadas pelas vítimas. É o que basta para a configuração da grave ameaça, não sendo necessária a ocorrência de violência real contra a pessoa.

A conduta do acusado fez emergir o elemento subjetivo dolo, ou seja, a intenção necessária à adequação típica do fato que lhe fora imputado, ao intimidar as vítimas com o anúncio do assalto, portando arma branca e arma de fogo, visando à subtração do bem.

Assim, diante da confissão do acusado e do depoimento das vítimas, não há dúvidas da subsunção do fato descrito na denúncia e a norma penal prevista no artigo 157, § 2º, II e VII e § 2º-A, I, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Contudo, pelos elementos dos autos, não ficou evidenciado que os agentes mantiveram a vítima em seu poder de modo a restringir sua liberdade.

A corroborar, a vítima, em suas declarações, confirmou que correu e se trancou dentro da residência para se esquivar do roubo, sendo certo que, logo após, os agentes se evadiram do local.

Dessa forma, afastado a causa de aumento de pena tipificada no inciso V do art. 157, §2º do CP, na medida em que não houve restrição da liberdade da vítima por parte dos agentes, já que a vítima se trancou na residência por vontade própria e por curto espaço de tempo.

III- corrupção de menores

Por fim, no que concerne ao delito de corrupção de menores, cediço que o tipo penal, a despeito de prever o resultado naturalístico, o torna prescindível para subsunção do fato à norma. Trata-se de crime formal, dessa forma, prescindível qualquer discussão acerca de ter o acusado efetivamente corrompido o adolescente. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES.

CRIME FORMAL. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. CONSUMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A

Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para

consumação do delito de corrupção de menores art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui natureza formal. Precedente. 2. As Turmas que compõem a

Terceira Seção deste Sodalício passaram a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal, consuma-se independente do menor infrator já ter praticado outros atos infracionais, inexistindo qualquer exigência da comprovação da efetiva corrupção para que se considere praticado o mencionado delito. Precedentes. 3. Recurso provido. (STJ - REsp: 1674743 SP 2017/0129078-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018) No mesmo sentido é a súmula 500 do STJ, in verbis: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Esse é também posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), que já consagrou que o “crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável” (RHC 111434/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 3/4/2012).

Nessa mesma linha é o raciocínio do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART.244-B, CAPUT, DO ECA.

NATUREZA FORMAL DO DELITO. TIPICIDADE. Acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação defensiva, vencido em parte o E. Revisor, Des. Poças Leitão, que provia parcialmente o recurso em maior extensão para também absolver os embargantes do crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 500), não se exigindo prova acerca da efetiva corrupção do agente inimputável. Delito tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja aplicação deverá, sempre, levar em conta a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. (Lei nº 8.069/90, art. 6º). Por decorrência desta condição, o simples envolvimento da criança ou do adolescente na empreitada criminosa é suficiente à configuração do crime em tela, pois a cada nova prática delitiva na qual o menor é inserido, contribui-se para iniciar ou aumentar sua degradação moral ou frustrar eventual processo de ressocialização Embargos infringentes rejeitados. (TJ-SP - EI:15007357620188260535 SP 1500735-76.2018.8.26.0535, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 05/05/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2021)

Em suma, para a tipificação legal e consumação basta que o acusado tenha instigado ou participado com o adolescente do intento criminoso, o que ocorreu no caso subjudice.

DOSIMETRIA:

I- Do art. 157, § 3º c.c. Art. 14, II, do CP (em face da vítima Eder)

O acusado realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal descrito acima e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação, cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena base será estabelecida conforme a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, atendendo a reprovação pessoal da culpabilidade.

Na primeira fase, observo que o acusado ostenta histórico criminal (fls. 326/329), fato que será apreciado na majorante da reincidência, o que não impede de demonstrar o potencial conhecimento do ilícito, merecendo sua conduta alto grau de reprovabilidade; da personalidade do agente não é possível extrair qualquer transtorno que configure doença mental, enquadráveis nas hipóteses de inimputabilidade, mas, de forma ampla, mostra-se desajustado, pois, seus traços comportamentais buscam atingir o modelo legal e social concebido, em absoluto desacordo com o padrão determinado; nada foi trazido sobre a conduta social do agente, o que também não se revela em vetor negativo, prejudicando o acusado; que agiu motivado pela possibilidade de ganho fácil; que as circunstâncias do crime, expressam que o legislador poderia substituir por “particularidades”, não determinam o exasperar do rigor da censura; que a vítima não agiu de forma a resultar em especial estímulo à prática delitiva, não havendo atos de instigação,

provocação ou desafio ao agente, pelo que não colaborou, direta ou indiretamente, intencionalmente ou não, para enfraquecer a determinação do acusado em manter-se obediente ao ordenamento jurídico, quebra esta que advém, exclusivamente, de sua própria conduta.

Nestas condições, devido às consequências do crime (o disparo nas costas da vítima, deixando-a paraplégica) e a ampla lista de antecedentes criminais que não servem para reincidência, majoro em 1/6 (UM SEXTO), fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, destaco que o acusado é reincidente (fls. 327 - sentença condenatória com trânsito em julgado pelo delito de furto qualificado), autorizando a majoração prevista no artigo 61, I, do Código Penal Brasileiro.

Entretanto, o denunciado faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, confissão espontânea, já que a conduta processual dele contribuiu relevantemente para o juízo de certeza, já que as declarações foram utilizadas para fundamentar a condenação. Insta observar que "confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude" (RT 683/281).

Sabe-se que no concurso de circunstâncias agravante e atenuantes, devem ser consideradas preponderantes as circunstâncias referentes ao motivo do crime, à personalidade do agente e à reincidência (art. 67, do CP). A legislação penal estabeleceu duas categorias de circunstâncias, as mais valiosas, ditas preponderantes, e outra menos valiosa, não considerada como preponderante.

A preponderância somente se verifica quando uma circunstância considerada mais valiosa concorre com outra menos valiosa, quando a modificação da pena deve seguir o sentido da circunstância considerada mais valiosa, entretanto, a variação da pena base deve ser menor do que seria se a circunstância preponderante fosse considerada isoladamente.

A jurisprudência entende que, na ausência de determinação legal, as atenuantes e agravantes, isoladamente, poderão fazer com que a pena base seja diminuída ou aumentada, no máximo, em até 1/6 (um sexto).

Nesse passo, tenho entendido que a agravante da reincidência é preponderante sobre a atenuante da confissão, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

Todavia, curvo-me a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, mais especificamente, da Décima Câmara de Direito Criminal, reformando parcialmente a sentença por mim prolatada em crime de roubo. Cito trecho do v. acórdão: "No tocante ao apenamento o magistrado considerou a agravante da reincidência como prevalecente em relação à atenuante da confissão espontânea. Não é esse o entendimento dos integrantes desta Câmara Criminal, de sorte que ficam compensadas". Apelação nº 0007781-62.2010.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Relator Desembargador Carlos Bueno, DJE 05.06.2013.

Para operar a compensação entre as circunstâncias em tela, também, invoco como precedente o julgamento do EREsp nº. 1.154.752/RS (2010/0149989-9), pela 3ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator o MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (j. 23.05.2012, embargos de divergência acolhidos, por maioria), cujo acórdão estabelece, no ponto, que "2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal."

Dessa forma, a pena se mantém em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, encontram-se presentes causas de diminuição de pena.

No tocante à causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal, passo a análise do iter criminis.

Com efeito, a tentativa caracteriza violação incompleta da norma penal. Quanto mais próxima da consumação do crime a tentativa ficar, menor deve ser a redução da pena. Todavia, quando a tentativa ficar mais distante da consumação do crime, a redução deverá ser maior.

Dessa forma, a diminuição da pena pela tentativa se pautará no caminho percorrido pelo agente na execução do delito, não consumado por circunstâncias alheias à sua

vontade.

Na hipótese, é certo que o denunciado, concorreu para a prática delitiva, já que esteve presente corroborando durante toda a ação dos adolescentes, os quais munidos de arma de fogo e de diversos apetrechos (faca), adentrou a propriedade das vítimas, a noite, rendeu uma das vítimas, e se evadiu do imóvel levando-a de modo a restringir sua liberdade, sendo certo que esta, ao tentar fugir dos agentes, sofreu um disparo de arma de fogo pelas costas.

Ou seja, tratava-se de evento delituoso com grandes chances de êxito, se não fosse a fuga do ofendido ou então ao fato de ter sobrevivido, nesse cenário, restando frustrada a prática do delito em seus atos finais, autorizada a diminuição de 1/3 (um terço) da pena de reclusão imposta, resultando em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

II- Do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, I (em face da vítima Maria de Lourdes)

O acusado realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal do artigo 157, § 2º, do Código Penal, e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação, cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento 10 (dez) dias multa.

A pena base será estabelecida conforme a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, atendendo a reprovação pessoal da culpabilidade.

Na primeira fase, observo que o acusado ostenta histórico criminal (fls. 326/329), fato que será apreciado na majorante da reincidência, o que não impede de demonstrar o potencial conhecimento do ilícito, merecendo sua conduta alto grau de reprovabilidade; da personalidade do agente não é possível extrair qualquer transtorno que configure doença mental, enquadráveis nas hipóteses de inimputabilidade, mas, de forma ampla, mostra-se desajustado, pois, seus traços comportamentais buscam atingir o modelo legal e social concebido, em absoluto desacordo com o padrão determinado; nada foi trazido sobre a conduta social do agente, o que também não se revela em vetor negativo, prejudicando o acusado; que agiu motivado pela possibilidade de ganho fácil; que as circunstâncias do crime, expressão que o legislador poderia substituir por "particularidades", não determinam o exasperar do rigor da censura; que a vítima não agiu de forma a resultar em especial estímulo à prática delitiva, não havendo atos de instigação, provocação ou desafio ao agente, pelo que não colaborou, direta ou indiretamente, intencionalmente ou não, para enfraquecer a determinação do acusado em manter-se obediente ao ordenamento jurídico, quebra esta que advém, exclusivamente, de sua própria conduta. Nestas condições, o número de circunstâncias judiciais (08 art. 59, CP), em número favorável ao acusado, é motivo suficiente para manter a pena no patamar estipulado de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, destaco que o acusado é reincidente (fls. 327 - sentença condenatória com trânsito em julgado pelo delito de furto qualificado), autorizando a majoração prevista no artigo 61, I, do Código Penal Brasileiro. Entretanto, o denunciado faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, confissão espontânea, já que a conduta processual dele contribuiu relevantemente para o juízo de certeza, já que as declarações foram utilizadas para fundamentar a condenação. Insta observar que "confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude" (RT 683/281).

Sabe-se que no concurso de circunstâncias agravante e atenuantes, devem ser consideradas preponderantes as circunstâncias referentes ao motivo do crime, à personalidade do agente e à reincidência (art. 67, do CP). A legislação penal estabeleceu duas categorias de circunstâncias, as mais valiosas, ditas preponderantes, e outra menos valiosa, não considerada como preponderante.

A preponderância somente se verifica quando uma circunstância considerada mais valiosa concorre com outra menos valiosa, quando a modificação da pena deve seguir o sentido da circunstância considerada mais valiosa, entretanto, a variação da pena base deve ser menor do que seria se a circunstância preponderante fosse considerada

isoladamente.

A jurisprudência entende que, na ausência de determinação legal, as atenuantes e agravantes, isoladamente, poderão fazer com que a pena base seja diminuída ou aumentada, no máximo, em até 1/6 (um sexto).

Nesse passo, tenho entendido que a agravante da reincidência é preponderante sobre a atenuante da confissão, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

Todavia, curvo-me a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, mais especificamente, da Décima Câmara de Direito Criminal, reformando parcialmente a sentença por mim prolatada em crime de roubo. Cito trecho do v. acórdão: "No tocante ao apenamento o magistrado considerou a agravante da reincidência como prevalecente em relação à atenuante da confissão espontânea. Não é esse o entendimento dos integrantes desta Câmara Criminal, de sorte que ficam compensadas". Apelação nº 0007781-62.2010.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Relator Desembargador Carlos Bueno, DJE 05.06.2013.

Para operar a compensação entre as circunstâncias em tela, também, invoco como precedente o julgamento do EREsp nº. 1.154.752/RS (2010/0149989-9), pela 3ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator o MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (j. 23.05.2012, embargos de divergência acolhidos, por maioria), cujo acórdão estabelece, no ponto, que "2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal." Dessa forma, a pena se mantém em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, encontram-se presentes causas de aumento e diminuição de pena. Como dito, não há dúvidas da utilização de arma de fogo, arma branca e concurso de agentes na prática delituosa, conforme relatos das vítimas e interrogatório do acusado. Assim, presente as causas de aumento previstas nos artigos 157, § 2º, II e VII, e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Na trilha da Súmula nº 443 do C. Superior Tribunal de Justiça ("O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"), elevo no patamar mínimo de 1/3 (um terço) para cada majorante dos incisos II e VII, bem como 2/3 (dois terços) para majorante do §2º-A, inciso I. Logo, a pena alcança o patamar de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Por outro lado, no tocante à causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal, passo a análise do iter criminis.

Com efeito, a tentativa caracteriza violação incompleta da norma penal. Quanto mais próxima da consumação do crime a tentativa ficar, menor deve ser a redução da pena. Todavia, quando a tentativa ficar mais distante da consumação do crime, a redução deverá ser maior.

Dessa forma, a diminuição da pena pela tentativa se pautará no caminho percorrido pelo agente na execução do delito, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na hipótese, é certo que o denunciado, concorreu para a prática delitiva, já que esteve durante toda a ação dos adolescentes, os quais munidos de arma de fogo e de diversos apetrechos (faca), adentrou a propriedade das vítimas, a noite, rendendo os ofendidos com arma de fogo.

Ou seja, tratava-se de evento delituoso com grandes chances de êxito, se não fosse a fuga da ofendida M., que se escondeu e impediu a consumação. Nesse cenário, restando frustrada a prática do delito em seus atos finais, autorizada a diminuição de 1/2 (metade) da pena de reclusão imposta, resultando em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. III- Do artigo 244-B do ECA.

O acusado realizou a conduta típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, ante a sua culpabilidade, necessária a sua condenação, cuja pena passo a individualizar, estabelecendo a correlação adequada entre o concreto fato punível e a resposta estatal, partindo da pena mínima de 01 (um) ano de reclusão.

A pena base será estabelecida conforme a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, atendendo a reprovação pessoal da culpabilidade. Na primeira fase, observo que o acusado ostenta histórico criminal (fls. 326/329), fato que será apreciado na majorante da reincidência, o que não impede de demonstrar o potencial conhecimento do ilícito, merecendo sua conduta alto grau de reprovabilidade; da personalidade do agente não é possível extrair qualquer transtorno que configure doença mental, enquadráveis nas hipóteses de inimputabilidade, mas, de forma ampla, mostra-se desajustado, pois, seus traços comportamentais buscam atingir o modelo legal e social concebido, em absoluto desacordo com o padrão determinado; nada foi trazido sobre a conduta social do agente, o que também não se revela em vetor negativo, prejudicando o acusado; que agiu motivado pela possibilidade de ganho fácil; que as circunstâncias do crime, expressão que o legislador poderia substituir por "particularidades", não determinam o exasperar do rigor da censura; que a vítima não agiu de forma a resultar em especial estímulo à prática delitativa, não havendo atos de instigação, provocação ou desafio ao agente, pelo que não colaborou, direta ou indiretamente, intencionalmente ou não, para enfraquecer a determinação do acusado em manter-se obediente ao ordenamento jurídico, quebra esta que advém, exclusivamente, de sua própria conduta. Nestas condições, o número de circunstâncias judiciais (08 art. 59, CP), em número favorável ao acusado, é motivo suficiente para manter a pena no patamar estipulado de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, destaco que o acusado é reincidente (fls. 327 - sentença condenatória com trânsito em julgado pelo delito de furto qualificado), autorizando a majoração prevista no artigo 61, I, do Código Penal Brasileiro.

Entretanto, o denunciado faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, confissão espontânea, já que a conduta processual dele contribuiu relevantemente para o juízo de certeza, já que as declarações foram utilizadas para fundamentar a condenação. Insta observar que "confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude" (RT 683/281).

Sabe-se que no concurso de circunstâncias agravante e atenuantes, devem ser consideradas preponderantes as circunstâncias referentes ao motivo do crime, à personalidade do agente e à reincidência (art. 67, do CP). A legislação penal estabeleceu duas categorias de circunstâncias, as mais valiosas, ditas preponderantes, e outra menos valiosa, não considerada como preponderante.

A preponderância somente se verifica quando uma circunstância considerada mais valiosa concorre com outra menos valiosa, quando a modificação da pena deve seguir o sentido da circunstância considerada mais valiosa, entretanto, a variação da pena base deve ser menor do que seria se a circunstância preponderante fosse considerada isoladamente.

A jurisprudência entende que, na ausência de determinação legal, as atenuantes e agravantes, isoladamente, poderão fazer com que a pena base seja diminuída ou aumentada, no máximo, em até 1/6 (um sexto).

Nesse passo, tenho entendido que a agravante da reincidência é preponderante sobre a atenuante da confissão, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

Todavia, curvo-me a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, mais especificamente, da Décima Câmara de Direito Criminal, reformando parcialmente a sentença por mim prolatada em crime de roubo. Cito trecho do v. acórdão: "No tocante ao apenamento o magistrado considerou a agravante da reincidência como prevalecente em relação à atenuante da confissão espontânea. Não é esse o entendimento dos integrantes desta Câmara Criminal, de sorte que ficam compensadas". Apelação nº 0007781-62.2010.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Relator Desembargador Carlos Bueno, DJE 05.06.2013.

Para operar a compensação entre as circunstâncias em tela, também, invoco como precedente o julgamento do EREsp nº. 1.154.752/RS (2010/0149989-9), pela 3ª. Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relator o MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (j. 23.05.2012, embargos de divergência acolhidos, por maioria), cujo acórdão estabelece, no ponto, que "2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a

compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.” Dessa forma, a pena se mantém em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Desse modo, torno a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de reclusão.

IV- Do concurso material.

Ainda, para o acusado, razoável pelas condições legais do artigo 69, do Código Penal, ou seja, mediante três ações cometeram três crimes, é caso de aplicação do concurso material de crimes somando, portanto, a pena total com os 03 (três) delitos cometidos. Logo, para o acusado, FIXO a pena total de 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

FIXO o regime inicial fechado conforme a redação do artigo 33, § 3º, do Estatuto Repressivo Brasileiro, pois, a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos (art. 33, §2º, A, CP).

Logo, passo a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o legislador estabeleceu, no artigo 44 do Código Penal, critérios para orientar a avaliação sobre a necessidade e suficiência da benesse.

No caso dos autos, o acusado não satisfaz os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, especificamente, que a pena do crime doloso é superior a 4 (quatro) anos.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006) e deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, considerando tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória reconhecendo o cometimento pelo acusado JONATHAN DE SOUZA OLIVEIRA, como incurso nos artigos 157, § 3º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II; artigo 157, § 2º, incisos II e VII, e §2º-A, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, todos na forma do artigo 29 e 69 do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, tudo com fulcro no artigo 387, caput, do Código de Processo Penal.

MANTENHO a prisão cautelar do acusado nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal (“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”), conforme alteração promovida pela Lei nº 12.736/2012, pois, o réu se encontra preso em razão do presente processo e assim deverá permanecer até o trânsito em julgado desta decisão, eis que persistem os motivos que ensejaram a segregação provisória, os quais são reforçados pela confirmação da condenação. Resumindo, RATIFICO a decisão que determinou a segregação durante o trâmite do processo, recomendando-se. Após o trânsito em julgado desta sentença, lance o nome dos réus no rol dos culpados.

CONCEDO a gratuidade ao Acusado. ANOTE-SE.

Custas ex legis.

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação pessoal, acompanhada de fotocópia da decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, III, da Constituição Federal.

CUMPRA-SE o disposto nos artigos 479 e 482 das NGSCGJ, com sua redação determinada pelo Provimento-CG nº 11/2015, de modo a intimar o réu para o pagamento da pena de multa e das custas judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de comunicação à Procuradoria Geral do Estado.

P.I.C.

Andradina, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA